DIREITO CONSTITUCIONAL — MATERIAL REFORMULADO

TEMA1:ACONSTITUIÇÃO—CONCEITO,PERSPECTIVASE CLASSIFICAÇÕES

1. O que é a Constituição

A Constituição ocupa o topo da hierarquia normativa de um país. Cabe a ela estruturar o funcionamento do Estado, distribuir o poder entre os órgãos governamentais e fixar os direitos essenciais dos cidadãos. Todo o restante do ordenamento jurídico extrai sua legitimidade desse documento.

De modo objetivo, ela cumpre quatro papéis centrais: moldar a arquitetura estatal, definir como se organiza o poder político, disciplinar a atuação dos três Poderes e resguardar as liberdades e garantias do indivíduo.

Para fins de concurso, o candidato deve encará-la como diploma jurídico vinculante, e não como peça meramente simbólica ou política.

2. Perspectivas Doutrinárias

A doutrina desenvolveu três lentes principais para compreender o significado da Constituição, e as bancas exploram amplamente esse tema:

Sentido	Conteúdo
Político (Schmitt)	Decisão política fundamental do povo
Jurídico (Kelsen)	Norma suprema do ordenamento
Sociológico (Lassalle)	Soma dos fatores reais de poder

⚠ Cuidado com a pegadinha: a Constituição não se esgota na visão sociológica, que apenas retrata a dinâmica concreta do poder.

Exemplo de questão resolvida: se uma assertiva disser que, para Kelsen, a Constituição é mero espelho da realidade social, o item está errado. Na visão kelseniana, ela é a norma jurídica de maior hierarquia.

3. Constituição Formal e Constituição Material

Essa diferenciação aparece com altíssima frequência em certames.

Tipo	Conceito
Formal	Norma inserida no texto constitucional, independentemente do conteúdo
Material	Norma que trata de matéria constitucional, esteja ou não no texto

Exemplo prático: uma disposição sobre direitos fundamentais contida na Constituição é, ao mesmo tempo, formal e material. Já uma lei ordinária que verse sobre organização estatal será apenas material.

4. Constituição Escrita e Não Escrita

Classificação	Característica
Escrita	Codificada em documento solene
Não escrita	Conjunto de costumes e precedentes

A Constituição brasileira pertence à categoria escrita. Vale lembrar que "não escrita" não quer dizer inexistente — significa apenas que se alicerça em tradições e práticas, e não em um texto formal.

5. Constituição Rígida, Flexível e Semirrígida

Essa classificação se baseia no grau de dificuldade para modificar o texto constitucional.

Tipo	Alteração
Rígida	Processo mais difícil que o das leis
Flexível	Mesmo processo das leis
Semirrígida	Parte rígida, parte flexível

A Carta brasileira é rígida, pois uma emenda constitucional demanda rito mais complexo do que a aprovação de uma lei ordinária.

6. Outras Classificações Relevantes

Classificação	Constituição de 1988
Promulgada	
Dogmática	
Analítica	
Eclética	

Em síntese: a CF/88 nasceu de uma Assembleia Constituinte (promulgada), foi estruturada a partir de ideias organizadas (dogmática), possui texto extenso e detalhado (analítica) e mescla valores liberais e sociais (eclética).

7. Supremacia da Constituição

O princípio da supremacia constitucional gera três consequências diretas: todas as leis devem se conformar à Constituição, existe um sistema de controle de constitucionalidade e qualquer norma incompatível com o texto constitucional será considerada inválida. Nenhuma legislação pode se opor à Carta Magna.

Questões de Concurso

Questão 1: A Constituição, sob a ótica jurídica, é tida como a norma mais elevada do sistema, servindo de fundamento de validade para todas as demais. a) Correta — b) Incorreta
Questão 2: A CF/88 é classificada como flexível, por admitir alteração pelo mesmo procedimento aplicado às leis ordinárias. a) Correta — b) Incorreta
Gabarito: Questão 1 — a) Correta. Sob a perspectiva jurídica, a Constituição é a norma superior que sustenta a validade de todo o ordenamento. Questão 2 — b) Incorreta. A CF/88 é rígida, já que sua modificação requer procedimento mais complexo do que o da legislação ordinária.

TEMA 2: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (ARTS. 1º AO 4º, CF/88)

1. Localização e Papel dos Princípios Fundamentais

Os princípios fundamentais estão dispostos nos arts. 1º a 4º da CF/88 e constituem o alicerce ideológico e estrutural do Estado brasileiro. Eles orientam a interpretação constitucional, a ação dos Poderes, a produção de leis e as relações externas do Brasil.
Em prova, é essencial não confundir princípios fundamentais com direitos fundamentais. Os primeiros dão sustentação ao Estado; os segundos protegem o indivíduo.

2. Fundamentos da República (Art. 1º)

O art. 1º apresenta um rol taxativo dos alicerces da República Federativa do Brasil:

Fundamento	Conteúdo essencial
Soberania	Poder supremo do Estado, interno e externo
Cidadania	Participação política do povo
Dignidade da pessoa humana	Valor-fonte do ordenamento
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa	Equilíbrio entre capital e trabalho
Pluralismo político	Liberdade ideológica e partidária

⚠ Armadilha recorrente: legalidade e democracia não figuram como fundamentos do art. 1º, embora estejam presentes no sistema constitucional.

3. Forma de Estado, Governo e Regime

Ainda no art. 1º, a Constituição fixa três elementos distintos que não devem ser confundidos:

Elemento	Definição
Federação	Autonomia de entes federados
República	Mandato, eletividade, responsabilidade
Democracia	Poder exercido pelo povo

4. Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)

O art. 3º estabelece metas constitucionais permanentes, com caráter vinculante — não se trata de meras promessas políticas.

Objetivo	Síntese
Construir sociedade livre, justa e solidária	Justiça social
Garantir desenvolvimento nacional	Crescimento com soberania
Erradicar pobreza e marginalização	Inclusão social
Reduzir desigualdades sociais e regionais	Igualdade material
Promover bem de todos	Vedação à discriminação

5. Princípios das Relações Internacionais (Art. 4º)

O art. 4º rege a atuação brasileira no cenário internacional. Os princípios que o compõem incluem: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos e concessão de asilo político.
Intervenção armada sem respaldo constitucional configura violação direta ao art. 4º.

6. Integração Latino-Americana

O parágrafo único do art. 4º determina que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Essa disposição é cobrada literalmente em provas.

7. Princípios Fundamentais como Parâmetro de Controle

Os princípios fundamentais vinculam todos os Poderes, funcionam como parâmetro para o controle de constitucionalidade e irradiam efeitos por toda a Constituição. Qualquer lei que os contrarie pode ser declarada inconstitucional.

Questões de Concurso

Questão 1: A dignidade da pessoa humana figura entre os fundamentos da República, conforme o art. 1º da CF.
a) Correta — b) Incorreta

Questão 2: Entre os objetivos fundamentais da República estão a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. a) Correta — b) Incorreta
Gabarito: Questão 1 — a) Correta. A dignidade da pessoa humana é fundamento expresso da República, ocupando posição central no ordenamento. Questão 2 — a) Correta. Ambos os objetivos constam expressamente do art. 3º da CF.

TEMA 3: DIREITOS FUNDAMENTAIS

1. Importância e Noção Geral

Os direitos fundamentais representam o núcleo mais relevante da CF/88. São normas jurídicas voltadas à proteção da pessoa contra abusos estatais, garantindo condições mínimas para uma vida digna. Não são simples declarações morais — possuem força jurídica e vinculam todos os Poderes.
Embora o art. 5º seja o dispositivo principal, os direitos fundamentais não se limitam a ele, distribuindo-se por todo o Título II e além. Além disso, não se deve confundir "direitos fundamentais" (positivados na Constituição de um Estado) com "direitos humanos" (reconhecidos no plano internacional).

2. Características dos Direitos Fundamentais

Essas características são cobradas diretamente em provas, especialmente em itens de certo ou errado:

Característica	Explicação objetiva
Historicidade	Surgem ao longo da história, conforme as necessidades sociais
Universalidade	Destinam-se a todas as pessoas, sem distinção
Indivisibilidade	Não se separam em blocos independentes
Interdependência	Um direito reforça o outro
Inalienabilidade	Não podem ser vendidos ou transferidos
Imprescritibilidade	Não se perdem com o tempo
Irrenunciabilidade	O titular não pode abdicar definitivamente

Se uma questão afirmar que o direito à liberdade admite renúncia definitiva, a resposta é incorreta. A irrenunciabilidade impede a abdicação total e permanente, ainda que existam limitações temporárias legais.

3. Dimensões (ou Gerações) dos Direitos Fundamentais

A doutrina clássica organiza os direitos pelo momento histórico em que surgiram. As dimensões se acumulam — não há superação de uma pela outra.
1ª Dimensão — Direitos de Liberdade: direitos civis e políticos que exigem abstenção do Estado. Exemplos: vida, liberdade, propriedade, igualdade formal.

2ª Dimensão — Direitos Sociais: demandam atuação positiva do Estado. Exemplos: saúde, educação, trabalho, previdência.

3ª Dimensão — Direitos Coletivos e Difusos: possuem titularidade coletiva. Exemplos: meio ambiente, defesa do consumidor, paz.

4. Direitos Fundamentais na CF/88

A CF/88 adota um modelo extenso e detalhado de tutela dos direitos fundamentais, o que reforça seu perfil garantista. Os principais grupos são: direitos individuais e coletivos (art. 5º), direitos sociais (arts. 6º a 11), nacionalidade (arts. 12 e 13), direitos políticos (arts. 14 a 16) e partidos políticos (art. 17). As bancas costumam cobrar a localização constitucional desses direitos.

5. Aplicabilidade das Normas de Direitos Fundamentais

O art. 5º, §1º, estabelece que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, ou seja, não dependem de lei para produzir efeitos e vinculam o Estado desde a promulgação da Constituição.

Porém, aplicação imediata não equivale a aplicação absoluta. Os direitos podem sofrer limitações legais, desde que constitucionalmente fundamentadas.

Questões de Concurso

Questão 1: Os direitos fundamentais da CF/88 podem ser renunciados de forma definitiva pelo titular. a) Correta — b) Incorreta

Questão 2: Os direitos de segunda dimensão se caracterizam por exigirem, predominantemente, abstenção do Estado. a) Correta — b) Incorreta

Gabarito: Questão 1 — b) Incorreta. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis, não admitindo abdicação definitiva. Questão 2 — b) Incorreta. Os direitos de segunda dimensão exigem atuação positiva do Estado, como políticas públicas e prestações materiais. A abstenção é característica da primeira dimensão.

TEMA 4: DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS (ART. 5º, CAPUT)

1. Estrutura do Artigo 5º

O art. 5º concentra o núcleo dos direitos e deveres individuais e coletivos, sendo o dispositivo mais cobrado em Direito Constitucional. Seu caput traz quatro informações centrais: a titularidade dos direitos, o princípio da igualdade, os direitos expressamente protegidos e a natureza da proteção constitucional.

2. Titularidade dos Direitos Fundamentais

Os direitos do art. 5º são assegurados a brasileiros e a estrangeiros residentes no País. Contudo, o STF entende que mesmo estrangeiros não residentes podem ser titulares de direitos ligados à dignidade humana, como vida, integridade física e devido processo legal.

Assim, um estrangeiro em trânsito no Brasil que sofra prisão ilegal pode impetrar habeas corpus, pois a liberdade de locomoção é direito vinculado à dignidade humana.

3. Igualdade Perante a Lei

A igualdade constitucional opera em dois planos complementares:

Tipo de igualdade	Conteúdo
Igualdade formal	Todos são iguais perante a lei
Igualdade material	Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais

A CF/88 não consagra igualdade absoluta, mas sim isonomia, admitindo diferenciações razoáveis e proporcionais. Políticas públicas que priorizam pessoas com deficiência, por exemplo, concretizam a igualdade material e não violam a Constituição.

4. Direitos Expressamente Protegidos no Caput

O caput do art. 5º resguarda cinco grandes direitos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses direitos funcionam como eixos estruturantes, detalhados ao longo dos incisos. O rol do art. 5º não é taxativo, admitindo outros direitos decorrentes do regime constitucional e de tratados internacionais de direitos humanos.

5. Direitos e Deveres: Dupla Face

A Constituição não consagra apenas direitos — o art. 5º também impõe deveres fundamentais, como respeitar a lei, não abusar de direitos e conviver de forma solidária. A afirmação de que a Constituição só estabelece direitos é incorreta.

6. Natureza das Normas do Art. 5º

As normas do art. 5º são, em regra, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, produzindo efeitos desde a promulgação e não dependendo de regulamentação. Porém, alguns dispositivos possuem eficácia contida ou limitada, admitindo restrições legais.

Questões de Concurso

Questão 1: Os direitos do art. 5º são assegurados exclusivamente aos brasileiros natos e naturalizados. a) Correta — b) Incorreta
Questão 2: A igualdade do art. 5º deve ser compreendida apenas em seu aspecto formal, vedando qualquer tratamento diferenciado. a) Correta — b) Incorreta
Gabarito: Questão 1 — b) Incorreta. Também se estendem aos estrangeiros residentes e, conforme o STF, a estrangeiros em geral quando ligados à dignidade humana. Questão 2 — b) Incorreta. A Constituição adota a igualdade material, admitindo diferenciações razoáveis para reduzir desigualdades.

TEMA 5: DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

1. Direito à Vida

O direito à vida é o primeiro dos direitos protegidos no caput do art. 5º. Funciona como pressuposto lógico para todos os demais direitos fundamentais — sem vida, não há liberdade, igualdade ou propriedade.

2. Conteúdo Jurídico

O direito à vida possui sentido amplo, abrangendo: a proteção contra a privação arbitrária da vida, a garantia de condições mínimas de existência digna e o resguardo da integridade física e psíquica. Não se trata apenas de proibir o homicídio, mas também de vedar situações degradantes ou desumanas.

3. Dignidade da Pessoa Humana

Embora prevista no art. 1º, III, como fundamento da República, a dignidade da pessoa humana permeia todo o sistema de direitos fundamentais, servindo como parâmetro de interpretação, limite ao poder estatal e critério de validade das leis.

4. Direito à Vida e Pena de Morte

Situação	Pena de morte
Tempo de paz	Proibida
Guerra declarada	Admitida

5. Deveres do Estado em Relação à Vida

Tipo de dever	Conteúdo
Negativo	Não violar arbitrariamente a vida
Positivo	Proteger a vida (saúde, segurança, políticas públicas)

O Estado não é apenas abstencionista: tem o dever de agir ativamente para proteger a vida. A omissão na prestação de serviços básicos de saúde pode configurar violação desse direito.

6. Proibição de Tratamentos Desumanos

A Constituição veda tortura, tratamento desumano ou degradante — desdobramentos diretos do direito à vida e da dignidade humana.

Questões de Concurso

Questão 1: O direito à vida se limita à proteção contra a morte arbitrária, não abrangendo condições materiais de existência. a) Correta — b) Incorreta
Questão 2: A pena de morte é admitida apenas em caso de guerra declarada. a) Correta — b) Incorreta
Gabarito: Questão 1 — b) Incorreta. O direito à vida é amplo, incluindo condições mínimas de existência digna e integridade física e psíquica. Questão 2 — a) Correta. A vedação à pena de morte comporta essa única exceção expressa.

TEMA 6: DIREITO À LIBERDADE (ART. 5º)

1. Conceito Constitucional

A liberdade constitucional não é ausência de limites, mas a possibilidade de autodeterminação do indivíduo dentro dos marcos da ordem jurídica.

2. Espécies de Liberdade

Liberdade de Locomoção: direito de ir, vir e permanecer. Restrição ilegal é combatida por habeas corpus.
Liberdade de Pensamento e Expressão: a Constituição assegura a livre manifestação do pensamento e a livre expressão intelectual, artística, científica e de comunicação.

Regra	Situação
Manifestação livre	Permitida
Anonimato	Proibido

Liberdade de Consciência e Crença: garante liberdade religiosa, livre exercício de cultos e proteção aos locais de culto. Contudo, essa liberdade não autoriza o descumprimento genérico da lei.

3. Liberdade de Reunião

Os requisitos constitucionais são cumulativos: reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização — bastando prévio aviso à autoridade competente.

Requisito	Exigência
Autorização	Não
Aviso prévio	Sim

4. Liberdade de Associação

Assegura-se a associação para fins lícitos, veda-se o caráter paramilitar, e ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado. A dissolução de associação só pode ocorrer por decisão judicial transitada em julgado.

5. Limitações Constitucionais à Liberdade

A liberdade pode ser restringida, desde que as limitações estejam previstas em lei e sejam razoáveis e proporcionais.

Questões de Concurso

Questão 1: A liberdade de reunião depende de autorização prévia da autoridade competente. a) Correta — b) Incorreta
Questão 2: A livre manifestação do pensamento é assegurada, sendo vedado o anonimato. a) Correta — b) Incorreta
Gabarito: Questão 1 — b) Incorreta. A Constituição dispensa autorização, exigindo apenas prévio aviso. Questão 2 — a) Correta.

TEMA 7: DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT)

1. Princípio da Igualdade

O direito à igualdade não consagra uniformidade absoluta. A Constituição rejeita tratamentos arbitrariamente desiguais, mas autoriza diferenciações legítimas. Igualdade constitucional equivale a isonomia.

2. Igualdade Formal e Material

Tipo	Conteúdo
Igualdade formal	Todos são iguais perante a lei
Igualdade material	Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades

A igualdade material autoriza o Estado a corrigir desigualdades fáticas por meio de políticas públicas ou normas diferenciadoras. Reserva de vagas para pessoas com deficiência, por exemplo, concretiza a igualdade material.

3. Proibição de Discriminações Arbitrárias

A Constituição veda distinções baseadas em raça, sexo, cor, origem ou religião. Porém, nem toda diferenciação é proibida — apenas as desprovidas de fundamento constitucional legítimo. Discriminação é diferente de diferenciação.

4. Igualdade e Ações Afirmativas

As ações afirmativas são medidas estatais temporárias, fundamentadas em critérios objetivos e compatíveis com a igualdade material. Não violam o princípio da igualdade quando proporcionais e justificadas.

5. Igualdade Tributária

Na esfera tributária, a igualdade se manifesta pela capacidade contributiva: quem pode mais, paga mais; quem pode menos, paga menos.

Questões de Concurso

Questão 1: O princípio da igualdade veda qualquer forma de tratamento diferenciado. a) Correta — b) Incorreta **Questão 2:** Ações afirmativas são compatíveis com a igualdade, desde que voltadas à redução de desigualdades e fundadas em critérios objetivos. a) Correta — b) Incorreta **Gabarito:** Questão 1 — b) Incorreta. A igualdade admite diferenciações legítimas, razoáveis e proporcionais. Questão 2 — a) Correta. São instrumento de concretização da igualdade material.

TEMA 8: DIREITO À SEGURANÇA (ART. 5º)

1. Noção Constitucional

O direito à segurança do art. 5º não se confunde com segurança pública em sentido administrativo. Aqui, trata-se de segurança jurídica e pessoal — estabilidade, previsibilidade e proteção contra arbitrariedades estatais.

2. Segurança Jurídica

Manifesta-se pela legalidade, anterioridade da lei e proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Lei retroativa que prejudica situação jurídica consolidada é inconstitucional.

3. Devido Processo Legal

Garante que ninguém será privado de liberdade ou bens sem observância do procedimento legal. Possui duas dimensões:

Dimensão	Conteúdo
Formal	Observância do procedimento previsto em lei
Material	Razoabilidade e proporcionalidade da norma

Não basta existir lei: ela deve ser justa e razoável.

4. Contraditório e Ampla Defesa

São desdobramentos do devido processo legal. Contraditório é o direito de ciência e reação; ampla defesa é o uso de todos os meios lícitos de defesa. Aplicam-se tanto a processos judiciais quanto administrativos — não se restringem ao Judiciário.

5. Presunção de Inocência

Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O ônus da prova recai sobre o Estado.

6. Segurança e Legalidade Penal

Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal — princípios que limitam o poder punitivo estatal.

7. Segurança Pública versus Direito à Segurança

Segurança pública	Direito à segurança
Atividade estatal	Direito fundamental
Política pública	Garantia individual
Art. 144	Art. 5º

Questões de Concurso

Questão 1: Contraditório e ampla defesa aplicam-se exclusivamente a processos judiciais. a) Correta — b) Incorreta

Questão 2: O devido processo legal possui apenas dimensão formal. a) Correta — b) Incorreta

Gabarito: Questão 1 — b) Incorreta. Aplicam-se também a processos administrativos. Questão 2 — b) Incorreta. Possui dimensão formal e material.

TEMA 9: DIREITO À PROPRIEDADE (ART. 5º)

1. Propriedade como Direito Fundamental

A CF/88 não protege a propriedade de forma irrestrita. Ela é garantida, porém condicionada ao interesse social.

2. Função Social da Propriedade
A propriedade deve atender à sua função social, o que significa que o uso nocivo à coletividade não é tolerado. Contudo, a função social não elimina o direito de propriedade — apenas condiciona seu exercício.

3. Propriedade Urbana e Rural

Tipo	Enfoque constitucional
Urbana	Atende à função social quando cumpre o plano diretor
Rural	Deve observar aproveitamento adequado, preservação ambiental e respeito às relações de trabalho

4. Desapropriação
Forma excepcional de intervenção estatal. Exige necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. A regra é indenização prévia, justa e em dinheiro.
Exceções: imóvel rural improdutivo (indenização em títulos) e cultivo ilegal de plantas psicotrópicas (sem indenização).

Questões de Concurso
Questão 1: O direito à propriedade é absoluto, não admitindo restrições. a) Correta — b) Incorreta
Questão 2: A desapropriação exige, como regra, indenização prévia, justa e em dinheiro, com exceções expressas na Constituição. a) Correta — b) Incorreta
Gabarito: Questão 1 — b) Incorreta. É condicionado à função social. Questão 2 — a) Correta.

TEMA 10: GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS (ART. 5º)

1. Noção de Garantias
Enquanto os direitos definem o que é protegido, as garantias indicam como essa proteção será exigida. As garantias individuais concentram-se nos remédios constitucionais.

2. Habeas Corpus (HC)
Protege a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. É gratuito, pode ser impetrado por qualquer pessoa e independe de advogado.

Tipo	Finalidade
Preventivo	Evitar ameaça à liberdade
Repressivo	Fazer cessar constrangimento ilegal

3. Habeas Data (HD)

Protege o direito de acesso e retificação de informações pessoais em bancos de dados governamentais. Só pode ser impetrado pelo titular dos dados e exige prévia negativa administrativa.

4. Mandado de Segurança (MS) Individual

Protege direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Exige prova pré-constituída. Não cabe contra lei em tese.

5. Mandado de Injunção (MI)

Cabível quando a falta de norma regulamentadora inviabiliza o exercício de direitos constitucionais. Visa suprir omissão normativa — não cria a lei, mas viabiliza o direito.

6. Ação Popular

Permite ao cidadão anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É gratuita, salvo má-fé.

Questões de Concurso

Questão 1: O HC pode ser impetrado por qualquer pessoa, independentemente de capacidade postulatória, tanto de forma preventiva quanto repressiva. a) Correta — b) Incorreta
Questão 2: O mandado de injunção é cabível quando a ausência de norma regulamentadora inviabiliza o exercício de direitos constitucionais. a) Correta — b) Incorreta
Gabarito: Questão 1 — a) Correta. Questão 2 — a) Correta.

TEMA 11: GARANTIAS DOS DIREITOS COLETIVOS, SOCIAIS E POLÍTICOS

1. Mandado de Segurança Coletivo

Extensão do MS individual, adaptado à tutela de direitos coletivos. Pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe ou associação constituída há pelo menos um ano. Dispensa autorização individual dos filiados.

2. Ação Civil Pública

Destina-se à proteção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos — como meio ambiente, consumidor e patrimônio público.

3. Instrumentos Coletivos versus Individuais

Instrumento	Natureza
Habeas corpus	Individual
Mandado de segurança individual	Individual
Mandado de segurança coletivo	Coletivo
Ação popular	Coletivo
Ação civil pública	Coletivo

4. Controle Judicial

O Judiciário pode controlar omissões ilegais e corrigir abusos, mas não pode substituir o administrador em escolhas políticas legítimas.

Questões de Concurso

Questão 1: O MS coletivo pode ser impetrado por entidade de classe, independentemente de autorização dos filiados. a) Correta — b) Incorreta
Questão 2: Os direitos sociais possuem natureza meramente programática, não admitindo controle judicial. a) Correta — b) Incorreta
Gabarito: Questão 1 — a) Correta. Questão 2 — b) Incorreta. Possuem eficácia jurídica e admitem controle judicial em casos de omissão ou violação estatal.

TEMA 12: DIREITOS SOCIAIS — NOÇÕES GERAIS (ART. 6º)

1. Conceito

Os direitos sociais são direitos de prestação, exigindo atuação positiva do Estado por meio de políticas públicas. Visam assegurar condições materiais mínimas de existência.

2. Rol do Art. 6º

Inclui: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. O rol não é fechado.

3. Reserva do Possível e Mínimo Existencial

Conceito	Significado
Reserva do possível	Limitação material e financeira
Mínimo existencial	Núcleo essencial do direito social

A reserva do possível não autoriza omissão absoluta do Estado. O núcleo essencial do direito deve ser garantido.

4. Direitos Sociais versus Individuais

Direitos Individuais	Direitos Sociais
Defesa contra o Estado	Prestação pelo Estado
Abstenção estatal	Atuação estatal
Liberdade negativa	Liberdade positiva

Direitos sociais não são inferiores aos individuais — todos integram o mesmo sistema de proteção constitucional.

TEMA 13: DIREITOS SOCIAIS EM ESPÉCIE

Direito à Educação

Direito social fundamental e dever do Estado e da família. Finalidades: pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. O ensino público em estabelecimentos oficiais é gratuito.

Direito à Saúde

Direito de todos e dever do Estado, regido por universalidade, igualdade de acesso e integralidade da assistência. O dever estatal não exclui a iniciativa privada, mas é obrigatório.

Direito à Previdência Social

Integra a seguridade social, possui caráter contributivo e solidário. Ampara o trabalhador em situações de risco social. Não se confunde com assistência social.

Direito à Assistência Social

Independe de contribuição e destina-se aos necessitados. Exigir contribuição prévia para acessá-la é inconstitucional.

Vedação ao Retrocesso

Os direitos sociais podem ser implementados progressivamente, mas não autorizam retrocesso arbitrário.

TEMA 14: NACIONALIDADE (ARTS. 12 E 13)

1. Conceito

A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado. Não se confunde com cidadania: nacionalidade é vínculo com o Estado; cidadania é exercício de direitos políticos.

2. Brasileiros Natos

O critério predominante no Brasil é o territorial (jus soli), com exceções expressas. Filho de estrangeiros em missão diplomática nascido no Brasil não é brasileiro nato.

3. Brasileiros Naturalizados

Estrangeiros que adquirem nacionalidade brasileira conforme a lei, por naturalização ordinária ou extraordinária.

4. Distinções entre Natos e Naturalizados

A regra é a vedação de distinções. Exceções: cargos privativos de natos, como Presidente da República, Presidente da Câmara, Presidente do Senado, Ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e Ministro da Defesa. Lista taxativa.

5. Perda da Nacionalidade

Pode ocorrer por cancelamento da naturalização (sentença judicial) ou pela aquisição voluntária de outra nacionalidade, salvo exceções constitucionais.

6. Língua Oficial

A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil (art. 13).

TEMA 15: CIDADANIA E DIREITOS POLÍTICOS (ARTS. 1º, II, E 14 A 16)

1. Cidadania versus Nacionalidade

Nacionalidade é vínculo jurídico com o Estado; cidadania é exercício dos direitos políticos. Todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão pleno.

2. Direitos Políticos Ativos e Passivos

Tipo	Conteúdo
Direitos políticos ativos	Direito de votar
Direitos políticos passivos	Direito de ser votado

3. Alistamento e Voto

Situação	Alistamento e voto
Maiores de 18 anos	Obrigatórios
Analfabetos	Facultativos
Maiores de 70 anos	Facultativos
Maiores de 16 e menores de 18	Facultativos

4. Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

A Constituição veda a cassação, mas admite perda e suspensão.

Situação	Efeito
Condenação criminal	Suspensão
Cancelamento da naturalização	Perda

5. Instrumentos de Exercício da Cidadania

A cidadania não se resume ao voto. Inclui ação popular, iniciativa popular de leis e participação em plebiscitos e referendos.

TEMA 16: PARTIDOS POLÍTICOS (ART. 17)

1. Partidos na Constituição

Possuem status constitucional próprio — não são associações comuns. A Constituição assegura liberdade de criação, organização, funcionamento e extinção, desde que respeitados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais. Partido de caráter antidemocrático não é permitido.

2. Caráter Nacional

Os partidos devem ter atuação nacional — são vedados partidos regionais ou locais.

3. Autonomia Partidária

Podem definir estrutura interna, regras de funcionamento e critérios de fidelidade partidária. A autonomia não é absoluta e deve respeitar a Constituição.

4. Vedações

Proibida a organização paramilitar, meios ilícitos e estruturas que atentem contra a democracia.

5. Financiamento

A Constituição admite fundo partidário e acesso gratuito aos meios de comunicação. Veda recursos de origem estrangeira.

TEMA 17: ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA (ARTS. 18 A 21)

1. Forma Federativa

O Brasil é uma Federação composta por entes autônomos ligados por vínculo indissolúvel. Apenas a República Federativa do Brasil é soberana — os entes possuem autonomia, não soberania.

2. Entes Federativos

Ente	Natureza
União	Ente federativo
Estados	Entes federativos
Distrito Federal	Ente federativo
Municípios	Entes federativos

Territórios não são entes federativos.

3. Autonomia dos Entes

Capacidade	Conteúdo
Auto-organização	Elaborar sua própria Constituição/Lei Orgânica
Autogoverno	Eleger seus governantes
Autolegislação	Produzir normas
Autoadministração	Administrar interesses próprios

4. Indissolubilidade

A Federação brasileira é indissolúvel — vedada a secessão. Trata-se de cláusula pétrea (art. 60, §4º, I).

5. Territórios Federais

Não são entes federativos, integram a União, não possuem autonomia política, podem ser criados por lei complementar. Atualmente não existem Territórios, mas o tema permanece relevante.

6. Capital Federal
Brasília.

TEMA 18: UNIÃO — COMPETÊNCIAS E BENS (ARTS. 20, 21 E 22)

1. União no Estado Federal
A União é ente federativo dotado de autonomia, mas não se confunde com a República Federativa do Brasil (a Federação como um todo).

2. Bens da União (Art. 20)
Incluem terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, rios que banhem mais de um Estado, ilhas oceânicas e costeiras, mar territorial, recursos da plataforma continental e potenciais de energia hidráulica. Rios inteiramente dentro de um único Estado não são bens da União.

3. Competência Privativa versus Exclusiva

Tipo	Característica
Privativa	Admite delegação
Exclusiva	Não admite delegação

O art. 22 trata de competência privativa — pode ser delegada aos Estados por lei complementar.

4. Competências Legislativas Privativas (Art. 22)
Incluem direito civil, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico e espacial. A delegação aos Estados exige lei complementar específica.

TEMA 19: ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (ARTS. 25 A 32)

1. Autonomia dos Estados

Dimensão	Conteúdo
Auto-organização	Elaboração da Constituição Estadual
Autogoverno	Eleição de Governador, Vice e Deputados Estaduais
Autolegislação	Produção de leis estaduais
Autoadministração	Gestão de interesses próprios

Os Estados possuem competência residual: compete a eles tudo que não seja vedado nem atribuído expressamente à União ou aos Municípios.

2. Distrito Federal

Possui natureza híbrida, acumulando competências de Estado e de Município. Não pode ser dividido em Municípios, possui Lei Orgânica (não Constituição Estadual), elege Governador e Deputados Distritais. Não tem prefeitos nem vereadores.

TEMA 20: MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS (ARTS. 29 A 33)

1. Autonomia Municipal

Dimensão	Conteúdo
Auto-organização	Elaboração da Lei Orgânica
Autogoverno	Eleição de Prefeito, Vice e Vereadores
Autolegislação	Edição de leis municipais
Autoadministração	Gestão dos interesses locais

A expressão-chave é "interesse local".

2. Municípios versus Territórios

Aspecto	Municípios	Territórios
Ente federativo		
Autonomia política		
Lei Orgânica		
Integração	Federação	União

TEMA 21: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTS. 37 A 41)

1. Noção Constitucional

A Administração Pública é a atividade exercida pelo Estado para satisfação de interesses públicos. O art. 37 aplica-se à Administração direta e indireta, dos três Poderes e de todos os entes federativos.

2. Administração Direta e Indireta

Forma	Composição
Administração direta	União, Estados, DF e Municípios
Administração indireta	Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista

3. Legalidade Administrativa

Particular	Administração
Pode fazer o que a lei não proíbe	Só pode fazer o que a lei autoriza

TEMA 22: PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 37, CAPUT)

Os princípios expressos formam a sigla LIMPE:

Legalidade: o administrador só age com autorização legal. Boa-fé ou interesse público não convalidam ato ilegal.
Impessoalidade: a atuação deve ter finalidade pública, sem favorecer ou prejudicar pessoas determinadas. Vedada a promoção pessoal.
Moralidade: vai além da legalidade — exige honestidade, boa-fé e lealdade institucional. Possui conteúdo jurídico, não apenas ético.
Publicidade: assegura transparência e controle social. Exceções: segurança da sociedade e do Estado. Publicidade não se confunde com propaganda.
Eficiência: introduzido pela EC 19/1998, exige resultados, qualidade e economicidade.

TEMA 23: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Entidades

Entidade	Regime predominante
Autarquias	Direito público
Fundações públicas	Público ou privado
Empresas públicas	Direito privado
Sociedades de economia mista	Direito privado

Diferença entre Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista

	Empresa pública	Sociedade de economia mista
Capital	100% público	Misto
Forma societária	Qualquer	Apenas S/A

Desconcentração versus Descentralização

Conceito	Característica
Desconcentração	Distribuição interna de competências
Descentralização	Criação de nova pessoa jurídica

TEMA 24: CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS

Cargo público: criado por lei, vínculo estatutário, provimento por concurso público.
Emprego público: vínculo contratual, regido pela CLT, típico da Administração indireta de direito privado. Também exige concurso.

Funçãodeconfiança: exercida exclusivamente por servidor de cargo efetivo, destinada a direção, chefia ou assessoramento.

Cargo em comissão: livre nomeação e exoneração, para direção, chefia e assessoramento. Independe de concurso.

	Função de confiança	Cargo em comissão
Acesso	Só servidor efetivo	Livre nomeação
Natureza	Não cria cargo	Cria cargo

Acumulação de Cargos

Regra: vedada a acumulação remunerada. Exceções: dois cargos de professor; professor + técnico/científico; dois cargos de saúde com profissões regulamentadas. Exige-se compatibilidade de horários.

TEMA 25: CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II A IV)

O concurso público é imposição constitucional, não opção administrativa. É exigido para cargos efetivos e empregos públicos, inclusive em empresas estatais.
Exceções: cargo em comissão, função de confiança e contratação temporária de excepcional interesse público.
Validade: até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Aprovado dentro das vagas possui direito subjetivo à nomeação.

TEMA 26: REMUNERAÇÃO, SUBSÍDIO E TETO CONSTITUCIONAL

Remuneração versus Subsídio

Instituto	Conceito
Remuneração	Vencimento + vantagens permanentes
Subsídio	Parcela única, vedado acréscimo de gratificações

Teto Remuneratório

Regra geral: subsídio dos Ministros do STF. Aplica-se à Administração direta, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. O teto incide sobre a soma das parcelas remuneratórias.

TEMA 27: DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES

Responsabilidades do Servidor

Esfera	Natureza
Administrativa	Infrações funcionais
Civil	Reparação de danos
Penal	Crimes e contravenções

As três esferas são independentes — absolvição em uma não impede responsabilização nas outras.

O direito de greve dos servidores existe, mas não é absoluto — depende de regulamentação legal.

TEMA 28: ESTABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 41)

Requisitos

Nomeação para cargo efetivo, aprovação em concurso, três anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho. Empregado público não adquire estabilidade.

Estabilidade versus Vitaliciedade

Instituto	Característica
Estabilidade	Pode perder o cargo nas hipóteses do art. 41
Vitaliciedade	Perda do cargo apenas por sentença judicial

Hipóteses de Perda do Cargo

Hipótese	Exigência
Sentença judicial transitada em julgado	Decisão definitiva
Processo administrativo disciplinar	Ampla defesa
Avaliação periódica de desempenho	Lei complementar
Excesso de despesa com pessoal	Indenização

Reintegração e Recondução

Instituto	Conceito
Reintegração	Retorno do servidor demitido ilegalmente
Recondução	Retorno ao cargo anterior

TEMA 29: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (ART. 37, §6º)

Responsabilidade Objetiva

O Estado responde pelos danos causados por seus agentes sem necessidade de comprovação de culpa.

Elemento	Exigência
Culpa	Não
Dano	Sim
Nexo causal	Sim

Direito de Regresso

Particular	Estado
Não prova culpa	Prova culpa/dolo
Ação direta contra o Estado	Ação regressiva

Estado versus Servidor

Estado	Servidor
Objetiva	Subjetiva
Indeniza o particular	Responde regressivamente
Base constitucional	Base legal e funcional

Excludentes: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, fato exclusivo de terceiro. Culpa concorrente apenas atenua.
Quando o dano decorre de omissão estatal, a responsabilidade é subjetiva, exigindo prova de culpa.

TEMA 30: PODER LEGISLATIVO (ARTS. 44 A 47)

Estrutura

O Poder Legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional, que adota o bicameralismo. Função típica: legislar e fiscalizar. Funções atípicas: administrativas e jurisdicionais.

Casa	Representação
Câmara dos Deputados	Povo
Senado Federal	Estados e DF

O Congresso Nacional não é órgão único — é a reunião das duas Casas. A Mesa do Congresso é presidida pelo Presidente do Senado Federal.

TEMA 31: CÂMARA DOS DEPUTADOS (ARTS. 45 A 47)

Composta por Deputados Federais eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, DF e Territórios. O número é proporcional à população, com mínimo de 8 e máximo de 70 por unidade da Federação. Mandato de 4 anos.
Competência privativa principal: autorizar a instauração de processo contra o Presidente da República. A Câmara autoriza; não julga.

TEMA 32: SENADO FEDERAL (ARTS. 46 A 52)

Composto por 3 Senadores por Estado e pelo DF (total: 81), eleitos pelo sistema majoritário, com mandato de 8 anos. Cada Senador possui dois suplentes. Renovação alternada por 1/3 e 2/3.
Competência privativa principal: processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. Câmara autoriza → Senado julga.
O Presidente do Senado preside o Congresso Nacional.

TEMA 33: DEPUTADOS E SENADORES — PRERROGATIVAS E INVIOLABILIDADES

Mandatos

Cargo	Mandato	Sistema
Deputado Federal	4 anos	Proporcional
Senador	8 anos	Majoritário

Inviolabilidade Material

Protege opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Gera imunidade civil e penal, mas não alcança atos praticados fora da atividade parlamentar.

Imunidade Formal

Parlamentar não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. A Casa respectiva decide sobre a manutenção da prisão.

Perda do Mandato

Hipóteses: violação de proibições constitucionais, condenação criminal transitada em julgado, quebra de decoro parlamentar e ausências injustificadas.

Hipótese	Decisão
Quebra de decoro	Casa Legislativa
Condenação criminal	Casa ou Judiciário (conforme o caso)

TEMA 34: PODER EXECUTIVO (ARTS. 76 A 91)

Sistema de Governo

O Brasil adota o presidencialismo: o Presidente acumula as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo, com mandato de 4 anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva.

Substituição e Sucessão

Situação	Quem assume
Impedimento	Vice-Presidente
Vacância	Vice-Presidente

Na ausência de ambos: Presidente da Câmara → Presidente do Senado → Presidente do STF. Ordem taxativa.

Requisitos para o Cargo

Nacionalidade brasileira nata, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral e idade mínima de 35 anos.

TEMA 35: ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE (ART. 84)

Classificação das Atribuições

Bloco	Conteúdo
Administrativas	Direção da Administração Pública
Políticas/Institucionais	Relações internas e externas do Estado
Normativas	Atos normativos do Executivo

Exemplos: nomear e exonerar Ministros, sancionar/promulgar/vetar leis, expedir decretos regulamentares, editar medidas provisórias, celebrar tratados (com referendo do Congresso), declarar guerra (com autorização do Congresso), exercer comando supremo das Forças Armadas, conceder indulto (não confundir com anistia, que é competência do Congresso).

TEMA 36: MINISTROS DE ESTADO (ARTS. 87 E 88)

São auxiliares diretos do Presidente e agentes políticos. Requisitos: nacionalidade brasileira (não se exige nata), maioridade civil e pleno exercício dos direitos políticos. Compete a eles orientar, coordenar e supervisionar os órgãos da Administração Federal e referendar atos do Presidente quando exigido. Respondem por crimes comuns e de responsabilidade.

TEMA 37: PODER JUDICIÁRIO — DISPOSIÇÕES GERAIS (ARTS. 92 A 100)

Garantias da Magistratura

Garantia	Conteúdo
Vitaliciedade	Perda do cargo só por sentença judicial
Inamovibilidade	Remoção só por interesse público (decisão colegiada)
Irredutibilidade de subsídios	Proteção remuneratória

O Brasil adota a jurisdição una — o Judiciário julga conflitos, inclusive envolvendo a Administração Pública. Não adota o contencioso administrativo francês. Decisões devem ser públicas e fundamentadas, sob pena de nulidade.

TEMA 38: ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO (ART. 92)

Roltaxativo:STF, CNJ,STJ, Tribunais RegionaisFederais eJuízes Federais, Tribunaise Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados, do DF e Territórios. O CNJ integra o Judiciário, mas não exerce função jurisdicional. O STF é o guardião da Constituição (11 Ministros, nomeados pelo Presidente com aprovação do Senado). O STJ uniformiza a interpretação da legislação federal infraconstitucional.

TEMA 39: COMPETÊNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO

Órgão	Competência-chave
STF	Constituição
STJ	Lei federal
Justiça Federal	União
Justiça Estadual	Residual
Justiça do Trabalho	Relação de trabalho
Justiça Eleitoral	Eleições
Justiça Militar	Crimes militares

TEMA 40: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (ART. 103-B)

Órgão do Judiciáriocriado pela EC45/2004, com 15 membros emandato de2anos (admitidaumarecondução). Exerce controle administrativo e disciplinar sobre o Judiciário. Não julga processos e não revisa decisões judiciais. O Presidente do STF preside o CNJ.

TEMA 41: FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA (ARTS. 127 A 135)

Não integram nenhum dos três Poderes, mas são indispensáveis ao Estado Democrático de Direito.

Instituição	Função principal
Ministério Público	Defesa da ordem jurídica e interesses sociais
Advocacia Pública	Defesa jurídica do Estado
Defensoria Pública	Defesa dos necessitados

Ministério Público

Instituição permanente e essencial. Defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis — não defende interesses do governo.
Princípios institucionais:

Princípio	Conteúdo
Unidade	Atua como um só órgão
Indivisibilidade	Substituição interna sem prejuízo
Independência funcional	Atuação livre nos limites da lei

Funções: promover a ação penal pública, defender interesses difusos e coletivos, fiscalizar o cumprimento da lei, atuar no controle de constitucionalidade. A defesa judicial do Estado não é função do MP.
Membros possuem vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Vedações: atividade político-partidária, advocacia e recebimento de honorários.

Advocacia Pública

A AGU representa a União judicialmente e exerce consultoria jurídica do Executivo Federal. Não integra o Judiciário nem o MP.

Defensoria Pública

Presta assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Não defende o Estado nem atua como MP. Possui autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária.